

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1985/2535

บริษัท สัมพันธ์ มิตร ก่อสร้าง จำกัด
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 มาตรา ข้อ 23, มาตรา ข้อ 24, มาตรา ข้อ 25
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 มาตรา ข้อ 67, มาตรา ข้อ 74, มาตรา ข้อ 76
พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 มาตรา

โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าทดแทนกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายเก่า
แม้ต่อมากฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกโดยกฎหมายใหม่ แต่เมื่อการเวนคืนรายนี้มีผล
สำเร็จเด็ดขาดไปก่อนแก้ไขกฎหมายกฎหมายใหม่ย่อมไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของ
โจทก์ที่มีอยู่บริบูรณ์แล้วกรณีต้องบังคับตามกฎหมายเก่านั้น แก้อื้อนั่งชมภาพยนตร์
ของโจทก์ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะ และได้ติดตั้งยึดไว้กับพื้น
ของโรงภาพยนตร์ซึ่งตามปกติโรงภาพยนตร์ต้องมีแก้อื้อเพื่อให้ผู้ชมได้นั่งชม
ภาพยนตร์ การรื้อถอนแก้อื้อออกไปจะทำให้โรงภาพยนตร์เสียสภาพในการเป็นโรง
ภาพยนตร์ ดังนี้ ถือได้ว่าแก้อื้อนั่งชมภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของโรงภาพยนตร์ซึ่ง
เป็นสิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษโจทก์มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อมี พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและรัฐมนตรีได้
ประกาศให้ทางที่จะสร้างนั้นเป็นทางที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนแล้ว จำเลย
มีหน้าที่ต้องใช้เงินค่าทดแทนหรือค่าเสียหายให้โจทก์และโจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในเงินค่าทดแทนนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ใช้บังคับ.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้เงินค่าทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสร้างโรงภาพยนตร์ และอุปกรณ์ให้โจทก์อีกเป็นเงินรวม 5,184,032.23 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา 4 ปี เป็นเงิน 1,555,209.67 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 5,184,032.23 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เงินค่าทดแทนที่จำเลยกำหนดให้แก่โจทก์ นั้นเป็นธรรมแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยใช้เงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์เป็นเงิน 559,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไป โดยคิดให้ถึงวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์ นอกจากนี้อัยการ

โจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินค่าทดแทน 659,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 4 ปี ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 12532 ตำบลบางมด อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี

ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 5 พร้อมโรงภาพยนตร์ชื่อบางมดราม่าที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2525 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2525 เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคนอง-ท่าเรือ โดยกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2525 ที่ดินและโรงภาพยนตร์ของโจทก์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 กำหนดให้ทางพิเศษสายดาวคนอง-ท่าเรือ เป็นทางพิเศษที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน เพื่อให้จำเลยมีอำนาจเข้าครอบครองใช้ รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ และสร้างทางพิเศษ เจ้าหน้าที่ของจำเลยทำการสำรวจและกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของโจทก์ดังนี้ ที่ดินถูกเขตทางพิเศษ 295 ตารางวา กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับที่ดินที่อยู่ห่างจากถนนสายธนบุรี-ปากท่อ ในระยะ 20 เมตร ราคาตารางวาละ 2,500 บาท รวม 10 ตารางวา เป็นเงิน 25,000 บาท ที่ดินที่อยู่ถัดออกไปจำนวน 285 ตารางวา กำหนดให้ตารางวาละ 1,200 บาท เป็นเงิน 342,000 บาท เงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้นเป็นเงิน 367,000 บาท เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแยกเป็น 7 รายการ คือ ลำดับที่ 1 โครงสร้างโรงภาพยนตร์เป็นเงิน 6,174,565.63 บาท ลำดับที่ 2 ค่าตกแต่งโรงภาพยนตร์เป็นเงิน 1,200,099.74 บาท ลำดับที่ 3 กระจกชั้นเดียวพร้อมถังน้ำมันเป็นเงิน 144,233.79 บาท ลำดับที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ดินถม และรั้วสังกะสี เป็นเงิน 241,469.39 บาท ลำดับที่ 5 ป้ายโฆษณาโรงภาพยนตร์ เป็นเงิน 88,749.26 บาท ลำดับที่ 6 ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเป็นเงิน 338,208.69 บาท ลำดับที่ 7 ค่าทดแทนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดินถมปรับพื้นที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 32673 เป็นเงิน 25,774.82 บาท รวมเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 8,213,011.32 บาท สำหรับแก้อื้อนั่งชมภาพยนตร์จำเลยไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทน

ให้ โจทก์โต้แย้งว่าเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่จำเลยกำหนดต่ำไป จึงตกลงกันไม่ได้ จำเลยได้นำเงินค่าทดแทนตามจำนวนที่จำเลยกำหนดดังกล่าวไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดีและโจทก์ได้รับเงินนั้นไปแล้ว

พิเคราะห์แล้ว การเรียกเงินค่าทดแทนของโจทก์ดังกล่าวเป็นการเรียกเงินค่าทดแทนกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 22 ถึงข้อ 25 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 63 ถึงข้อ 80 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522 มาตรา 3 แม้ขณะนี้บทกฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2530 มาตรา 3 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 มาตรา 7 แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่การเวนคืนรายนี้มีผลสำเร็จเด็ดขาดไปแล้ว กฎหมายใหม่ย่อมไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่บริบูรณ์แล้ว กรณีจำต้องบังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 22 ถึงข้อ 25 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 63 ถึงข้อ 80ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522 มาตรา 3 มีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ซึ่งจะได้แยกวินิจฉัยโดยลำดับคือ...

ปัญหาที่สาม ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับเก้าอี้หนึ่งชมภาพยนตร์ เพราะไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เก้าอี้

นั่งชมภาพยนตร์ของโจทก์ดังปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.17 และ ล.2 หน้า 31, 32 มีลักษณะที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะและได้ติดตั้งยึดไว้กับพื้นของโรงภาพยนตร์ ซึ่งตามปกติโรงภาพยนตร์ต้องมีเก้าอี้เพื่อให้ผู้ชมได้นั่งชมภาพยนตร์ การรื้อถอนเก้าอี้ออกไปจะทำให้โรงภาพยนตร์เสียสภาพจากการเป็นโรงภาพยนตร์ ถือได้ว่าเก้าอীনั่งชมภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง จำเลยจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์ และเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้โจทก์ 159,000 บาทขึ้น เหมาะสมแล้ว...

ปัญหาที่สี่ ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 อันเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ใช้บังคับ เพราะขณะนั้นยังไม่มี การโต้แย้งสิทธิของโจทก์ และขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ยังไม่มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินของโจทก์ใช้บังคับนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 25 ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางพิเศษ และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดทางสายนั้นเป็นทางที่มีความจำเป็นต้องสร้างหรือขยายโดยเร่งด่วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือ กทพ. มีอำนาจครอบครอง ใช้ รื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ สร้างหรือขยายทางพิเศษนั้นได้โดยให้ชดเชยค่าเสียหายในส่วนที่ได้เข้าครอบครองหรือรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์นั้น..." ซึ่งมีความหมายว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่คิดว่าจะเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ และรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทางสายนั้นเป็นทางที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนแล้วแม้จะยังไม่มี การออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จำเลยก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าเสียหายให้โจทก์ และเมื่อนำข้อ 67 วรรคสอง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 ที่

บัญญัติว่า "ฯลฯ ในกรณีศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์...ชำระเงิน
เพิ่มขึ้น ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีในเงินนั้น ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนใช้บังคับ" มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยอาศัยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 23 วรรคสอง แล้วมีความหมายว่าโจทก์มี
สิทธิได้รับดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยให้โจทก์นับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
นั้นชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ